



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1492 del 23/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 161 del 23/09/2026

PROPOSTA N. 2588 del 21/09/2026

OGGETTO: PNRR M5C2I2.3.(PINQuA). Affidamento Direzione Lavori e CSE - Intervento "Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali". Liquidazione acconto competenze SAL. CUP C81B21003520001. CIG B8A524C202.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici»;
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»», per la parte ancora vigente;
- il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» del PNRR che prevede di «realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di *housing* sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.»;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

VISTO il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l'Alta Commissione per provvedere all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

CONSIDERATO che l'amministrazione di LAMEZIA TERME ha partecipato al bando PINQuA di cui al succitato decreto interministeriale 395/2020, presentando apposita proposta;

CONSIDERATO che con Delibera n. 92 del 15/04/2021 - del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta è stato approvato il progetto definitivo denominato *"Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali"*, per un importo complessivo di euro 8.645.132,99;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

ATTESO che tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare con il quale è approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell'Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

VISTO, in particolare, che il richiamato DM 383/2021 ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, gli stessi enti accettino i nuovi termini recati dal PNRR;

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 di ammissione definitiva al finanziamento delle proposte pilota PINQuA;

ATTESO con il suddetto Decreto Direttoriale n. 17524/2021, come riportato nell'Allegato A dello stesso decreto (per le proposte "Pilota"), è stata ammessa in via definitiva a finanziamento la Proposta presentata dal Comune di Lamezia Terme, identificata con ID 580;

CONSIDERATO che l'amministrazione di LAMEZIA TERME, per quanto indicato al punto precedente è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;

ATTESO che l'amministrazione di LAMEZIA TERME in qualità di beneficiario, risulta soggetto attuatore degli interventi risultati ammessi a contributo, tra i quali vi è l'intervento ID 2388, C.U.P. C81B21003520001, denominato *"Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali"*;

ATTESO che in data 1 marzo 2022 è stata sottoscritta apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID -580 (PINQuA) tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili –Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali –Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (Amministrazione Titolare) e il Comune di Lamezia Terme (Soggetto Beneficiario);

RILEVATO che con Determinazione dirigenziale R.G. n. 288 del 06/04/2022 il Comune di Lamezia Terme ha stabilito:

- a) di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. "INVITALIA" quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., proceda, per conto del Comune di Lamezia Terme, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- b) di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte INVITALIA, per l'indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- c) di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), di propria competenza;

CONSIDERATO che con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159, dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato disposto l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione;

DATO ATTO che in data 11 aprile 2022 INVITALIA ha proceduto a pubblicare il “Bando di gara per l’aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici” (di seguito “Procedura di gara”) ai fini di attuare gli interventi vari compresi nel Programma PINQuA finanziati dal PNRR, tra cui l’intervento in esame denominato “*Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali*”, compreso nel Lotto geografico 5 – Calabria;

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale del Settore Tecnico R.S. n. 175 del 01/12/2023 e R.G. n. 1314 del 07/12/2023:

- è stato approvato il quadro economico aggiornato per un importo complessivo pari ad euro 10.374.159,48;
- è stato preso atto dell’Accordo Quadro stipulato da INVITALIA, ai sensi degli artt. art. 37 co. 7 e 38 del D.lgs. 50/2016, relativo alla “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici”, per il Lotto Geografico 5 – Calabria - Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster AQ4 Lamezia Terme 2 con il quale sono stati assegnati a CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi n.9/11, C.F./P.Iva 04870080878, i lavori in appalto integrato, per la Proposta ID 580 - Intervento ID 2388;
- sono stati affidati, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, co. 5, e all’art. 33, co. 1, del D.lgs D.lgs 50/2016 a CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, i lavori in appalto integrato dell’intervento denominato “*Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali*”, compresi i servizi tecnici di progettazione e coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed i progettisti indicati ai fini dell’esecuzione del contratto sono Advanced Engineering, SBG Architetti, Dott. Geol. Fabrizio Bigioli e Arch. Giacomo Banfi;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 08/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “*Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali*” per un importo complessivo di euro 10.374.159,48 , redatto da Advanced Engineering, SBG Architetti, Dott. Geol. Fabrizio Bigioli e Arch. Giacomo Banfi, progettisti indicati dall’appaltatore CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, per l’esecuzione del servizio;

CONSIDERATO, inoltre, che :

- con nota Prot. 59573 trasmessa in data 28/07/2025 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’Ente ha richiesto la rimodulazione della Convenzione MIT - Comune di Lamezia Terme n. 3940 del 17/03/2022, approvata con D.D. n. 4986 del 31/03/2022, nell’ambito del “Programma Innovativo per la qualità dell’abitare – PINQuA (PNRR M5C2I2.3)”, con individuazione degli interventi, anche con riferimento alla definizione di stralci funzionali, che verranno completati nei termini previsti dalla convenzione, tra i quali è ricompreso l’intervento di “*Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali*”;
- con nota Prot. CASA.REGISTRO UFFICIALE.2025.0010539 del 30/07/2025, acquisita al protocollo dell’Ente n. 60207 in data 31/07/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere positivo riguardo alla richiesta di rimodulazione presentata;

DATO ATTO inoltre , al fine di garantire il rispetto del termine per la conclusione dei lavori, dell’avvio esclusivamente dei lavori relativi ai sotto-interventi funzionali previsti da progetto in conformità al parere positivo espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. CASA.REGISTRO UFFICIALE.2025.0010539 del 30/07/2025;

ATTESO che:

- in data 10/11/2022 con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 85506 INVITALIA ha trasmesso l'Accordo Quadro, unitamente a tutta la documentazione di gara, inclusi i provvedimenti di aggiudicazione, relativo alla Procedura di gara, per il Lotto Geografico 5 – Calabria - Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) – Cluster AQ4 Lamezia Terme 2, di seguito (“AQ4 Lamezia Terme 2”);
- dal suddetto Accordo Quadro si evince che l'assegnatario del “cluster” è il raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa TECHIN S.R.L., con sede legale in TARANTO (TA), VIA ACCLAVIO N. 123 c.a.p. 74123, iscritta nel Registro delle Imprese di Taranto al n. TA - 146021, Partita IVA n. 02437750736, quale *mandataria*, M+M ARCHITETTI ASSOCIATI, con sede legale in MOLFETTA (BA), CORSO UMBERTO I N. 98 c.a.p. 70056, Partita IVA n. 08651680723, quale *mandante*, G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA, con sede legale in MOLFETTA (BA), VIA SANT'ORSOLA N. 1 c.a.p. 70056, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. BA - 575092, Partita IVA n. 07687410725, quale *mandante*, (di seguito “O.E.”), che ha offerto un ribasso del 26,900000% ;
- con comunicazione del 17/10/2025, acquisita al protocollo n. 81563 in data 21/10/2025, gli operatori economici del RTP, costituito ai sensi del D.lge 50/2016, con atto autenticato nelle firme per notaio dott.ssa Emilia Mobilio in Taranto rep. 14973 / racc. 11692 in data 21/07/2022, hanno dichiarato le seguenti percentuali di ripartizione del corrispettivo: 98,00% all'operatore TECHIN S.R.L., 1,50% all'operatore M+M ARCHITETTI ASSOCIATI e 0,50% all'operatore G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA;

DATO ATTO che la progettazione esecutiva è stata eseguita nell'ambito dell'affidamento dei lavori in appalto integrato dai progettisti indicati ai fini dell'esecuzione del contratto dall'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL;

CONSIDERATO che in data 15/10/2025 è stato emesso in favore dell'O.E. l'Ordine di Attivazione (ODA) per i servizi tecnici relativi ai sotto-interventi ivi indicati;

DATO ATTO che tramite piattaforma Me.Pa., con n. RDO 5712569, è stata avviata la procedura di affidamento, in adesione all'Accordo Quadro CIG 91812753D0, dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), è stato acquisito il CIG del contratto specifico ed stata trasmessa all'O.E. l'ODA e la documentazione ad essa allegata;

PRESO ATTO che mediante la medesima piattaforma l'O.E, ha restituito l'Ordine di Attivazione (ODA), debitamente compilato e sottoscritto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1792 del 23/10/2025 e R.S. n. 146 del 22/10/2025 con la quale, relativamente all'intervento in oggetto:

- è stato approvato il quadro economico nominato “Q.E. Rimodulato piu servizi al territorio – sotto-interventi”, con l'indicazione dei sotto-interventi funzionali oggetto di rimodulazione;
- è stato preso atto dell'Accordo Quadro stipulato da INVITALIA , ai sensi degli artt. art. 37 co. 7 e 38 del D.lgs. 50/2016, relativo alla “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici” per il per il Lotto Geografico 5 – Calabria - Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) – Cluster “AQ4 Lamezia Terme 2” con il quale sono stati assegnati al raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa TECHIN S.R.L., con sede legale in TARANTO (TA), VIA ACCLAVIO N. 123 c.a.p. 74123, iscritta nel Registro delle Imprese di Taranto al n. TA - 146021, Partita IVA n. 02437750736, quale *mandataria*, M+M ARCHITETTI ASSOCIATI, con sede legale in MOLFETTA (BA), CORSO UMBERTO I N. 98 c.a.p. 70056, Partita IVA n. 08651680723, quale *mandante*, G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA, con sede legale in MOLFETTA (BA), VIA SANT'ORSOLA N. 1 c.a.p. 70056, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. BA - 575092, Partita IVA n. 07687410725, quale *mandante*, che ha offerto un ribasso del

26,90000% , i servizi tecnici, per la Proposta ID 580 - Intervento ID 2388, finanziata nell'ambito del Programma PINQuA dal PNRR;

- è stato approvato l'Ordine di Attivazione (ODA) inerente l' "Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici", per il Lotto Geografico 5 – Calabria - Sub-Lotto Prestazionale 1 – Cluster "AQ4 Lamezia Terme 2", e relativi allegati, per i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per la Proposta ID 580 - Intervento ID 2388 e relativi ai sotto-interventi indicati nell'ODA, finanziata nell'ambito del Programma PINQuA dal PNRR e dal FOI;
- sono stati affidati ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, al raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa TECHIN S.R.L., Partita IVA n. 02437750736, quale *mandataria*, M+M ARCHITETTI ASSOCIATI, Partita IVA n. 08651680723, quale *mandante*, G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA, Partita IVA n. 07687410725, quale *mandante*, i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativi all'intervento per un importo complessivo pari ad euro 142.483,80 , di cui euro 112.298,08 per la prestazione professionale, euro 4.491,92 per oneri previdenziali al 4% ed euro 25.693,80 per IVA al 22%;

PRESO ATTO che:

- con verbale del 23/10/2025 è stato disposto dal RUP, ai sensi dell'art. 19 del DM 49/2018, e dell'art. 8, c. 1 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la formale consegna dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
- direttore dei lavori è l'Ing. Romano De Pace e Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione l'Ing. Pasquale Cacace;

PRESO ATTO che :

- la spesa per l'esecuzione del servizio in oggetto trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 3869 piano dei conti 2.03.01.02.003 del bilancio 2025/2027, come da determinazioni del dirigente del Settore Tecnico R.S. n. n. 175 del 01/12/2023 (R.G. n. 1314 del 07/12/2023) e R.S. n. 146 del 22/10/2025 (R.G. n. 1792 del 23/10/2025);
- il contratto specifico tra il Comune di Lamezia Terme e il RTP è stato stipulato in data 11/08/2026 in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e registrato al protocollo dell'Ente con n. 64354 del 11/08/2026;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.12, comma 12, del contratto specifico stipulato in data 11/08/2026, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario delle opere a favore dei componenti il RTP secondo le percentuali ripartizione come da dichiarazione del 17/10/2025, acquisita al protocollo n. 81563 in data 21/10/2025, previa emissione di regolare fattura mediante bonifico bancario sui conti correnti ivi indicati e dedicati, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTA la Determina Dirigenziale R.G. n. 1832 del 03/11/2025 e R.S. n. 153 del 03/11/2025 con la quale si autorizza, ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con il comma 19-bis del medesimo articolo, l'o.e. CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (C.F./P.Iva 04870080878) alla sostituzione dell'impresa consorziata esecutrice indicata in fase di gara, EDILAP SOC. COOP. A R.L. (C.F./P.Iva 04263480875), con l'impresa consorziata GEN.CO. SRL (C.F./P.Iva 12120251009) per l'esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo, eccetto l'esecuzione delle lavorazioni della categoria OG2;

VISTA la Determina Dirigenziale R.G. n. 85 del 29/05/2026 e R.S. n. 855 del 29/05/2026 con la quale si autorizza, ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con il comma 19-bis del medesimo articolo, l'o.e. CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (C.F./P.Iva 04870080878) alla designazione dell'impresa consorziata COSTRUZIONI LUCIA S.R.L. con sede in Via Loc. Quote Barile 2,

snc – Maida (CZ), (C.F./P.Iva 03337890796), quale esecutrice dei lavori in affiancamento alla società GEN.CO S.R.L. (C.F./P.Iva 12120251009), per l'esecuzione di lavorazioni nella categoria OG3;

VISTA la Determina Dirigenziale R.S. n. 132 del 04/08/2026 (R.G. n. 1239 del 04/08/2026), con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali della perizia di variante depositati agli atti d'ufficio, compreso il quadro economico aggiornato dell'intervento, redatta dalla Direzione lavori ai sensi degli art. 106 commi 1 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016, relativi all'intervento di *"Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali con percorsi storico culturali"* – Intervento ID 2388 – C.U.P. C81B21003520001, finanziato nell'ambito del Programma PINQuA dal PNRR e dal FOI;

CONSIDERATO che :

- con Determinazione Dirigenziale R.S. n. 105 del 22/06/2026 (R.G. n. 987 del 24/06/2026) sono stati approvati gli atti contabili, emessi dalla Direzione dei Lavori, del primo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento di *"Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali con percorsi storico culturali"* relativi allo stralcio di *"Riqualificazione Parco Gancia"* e allo stralcio di *"Riqualificazione Piazza Garibaldi"*, eseguiti dall'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, e sono stato liquidati i rispettivi certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento in data 04/06/2026, sulla base dei documenti contabili;
- con Determinazione Dirigenziale R.S. n. 149 del 01/09/2026 (R.G. n. 1383 del 02/09/2026) sono stati approvati gli atti contabili, emessi dalla Direzione dei Lavori, del secondo stato di avanzamento dei lavori relativi allo stralcio di *"Riqualificazione Parco Gancia"* e allo stralcio di *"Riqualificazione Piazza Garibaldi"* e del primo stato di avanzamento dei lavori relativi allo stralcio di *"Riqualificazione storico culturali"* e allo stralcio di *"Riqualificazione aree verdi"* per la realizzazione dell'intervento di *"Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali con percorsi storico culturali"*, eseguiti dall'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, e sono stato liquidati i rispettivi certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento in data 19/08/2026, sulla base dei documenti contabili;

DATO ATTO che è pertanto esigibile da parte dei componenti il RTP costituito dall'impresa TECHIN S.R.L., Partita IVA n. 02437750736, quale *mandataria*, M+M ARCHITETTI ASSOCIATI, Partita IVA n. 08651680723, quale *mandante*, G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA, Partita IVA n. 07687410725, quale *mandante*, il corrispettivo pari ad euro 72.701,78 , oltre oneri previdenziali e IVA di legge, per i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativo agli stati di avanzamento dei lavori approvati dell'intervento di *"Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali con percorsi storico culturali"*, secondo la ripartizione di cui al prospetto seguente:

Ripartizione corrispettivo		
Componente RTP	Quota % di ripartizione	Quota corrispettivo
TECHIN S.R.L.	98,00%	euro 71.247,74
M+M ARCHITETTI ASSOCIATI	1,50%	euro 1.090,53
G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA	0,50%	euro 363,51

VISTE

- la fattura n. FPA 42/26 del 16/09/2026, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 72261 in data 17/09/2026, di importo pari ad euro 90.399,13 , di cui imponibile euro 71.247,74 , oneri previdenziali euro 2.849,91 ed IVA 22% pari ad euro 16.301,48 , emessa dalla società TECHIN S.R.L., Partita IVA n. 02437750736, quale quota di competenza per i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativa agli stati di avanzamento dei lavori approvati dell'intervento di *"Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali con percorsi storico culturali"*;

- la fattura n. 166/26 del 21/09/2026, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 73162, di importo pari ad euro 1.383,66 , di cui imponibile euro 1.090,53 , oneri previdenziali euro 43,62 ed IVA 22% pari ad euro 249,51 , emessa da M+M ARCHITETTI ASSOCIATI, Partita IVA n. 08651680723, quale quota di competenza per i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativa agli stati di avanzamento dei lavori approvati dell'intervento di "Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali con percorsi storico culturali";
- la fattura n. FATTPA 45_26 del 18/09/2026, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 72968, di importo pari ad euro 443,48 , di cui imponibile euro 363,51 ed IVA 22% pari ad euro 79,97 , emessa da G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA, Partita IVA n. 07687410725, quale quota di competenza per i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativa agli stati di avanzamento dei lavori approvati dell'intervento di "Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali con percorsi storico culturali";

ACQUISITI

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_54053646 del 08/05/2026, con scadenza validità al 05/09/2026, in cui si attesta la posizione regolare della società TECHIN S.r.l. (C.F./P.Iva n. 02437750736) con riferimento al versamento dei contributi a favore di INPS ed INAIL;
- il documento di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con n. prot. Inarcassa.0980547 del 17/06/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva della società TECHIN S.r.l. (C.F./P.Iva n. 02437750736);
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_54999604 del 13/07/2026, con scadenza validità al 10/11/2026, in cui si attesta la posizione regolare dell'associazione M+M ARCHITETTI ASSOCIATI (C.F./P.Iva n. 08651680723) con riferimento al versamento dei contributi a favore di INPS ed INAIL;
- il documento di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con n. prot. Inarcassa.1334981 del 28/07/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva dell'Arch. Marilena Lucivero;
- il documento di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con n. prot. Inarcassa.1334988 del 28/07/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva dell'Arch. Michele Guarino;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_54312099 del 27/05/2026, con scadenza validità al 24/09/2026, in cui si attesta la posizione regolare della società G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA (C.F./P.Iva n. 07687410725) con riferimento al versamento dei contributi a favore di INAIL;
- il documento di regolarità contributiva rilasciato da EPAP con n. prot. 00296992026 del 30/07/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva del Dott. Pierpaolo Moretti;
- il documento di regolarità contributiva rilasciato da EPAP con n. prot. 256341 CRCPA del 28/07/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva del Dott. Davide De Palma;

DATO ATTO che:

- per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003520001;
- il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: 91812753D0;
- il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: B8A524C202;
- il RUP è l'Ing. Massimo Raso;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 2 art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 *"...A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.*

50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; ...”;

VISTA la proposta della presente determinazione formulata dal RUP;

VERIFICATO il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

ACQUISITA la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

VISTI;

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare e liquidare** le fatture richiamate in premessa emesse dai componenti il RTP costituito dall'impresa TECHIN S.R.L., Partita IVA n. 02437750736, quale *mandataria*, M+M ARCHITETTI ASSOCIATI, Partita IVA n. 08651680723, quale *mandante*, G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA, Partita IVA n. 07687410725, quale *mandante*, per un importo complessivo pari ad **euro 92.226,27**, inclusi oneri previdenziali e IVA di legge, per i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativo agli stati di avanzamento dei lavori approvati dell'intervento di “Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali con percorsi storico culturali”;
3. **di versare** in favore della società TECHIN S.R.L., Partita IVA n. 02437750736, sul conto corrente dedicato di cui all'allegata fattura, la somma di **euro 74.097,65** a saldo della fattura n. FPA 42/26 del 16/09/2026, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 72261 in data 17/09/2026, e **di versare** direttamente all'erario l'aliquota IVA pari ad **euro 16.301,48** ai sensi della vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti;
4. **di versare** in favore della dell'associazione M+M ARCHITETTI ASSOCIATI, Partita IVA n. 08651680723, sul conto corrente dedicato di cui all'allegata fattura, la somma di **euro 1.165,55**, al netto della ritenuta di acconto pari ad **euro 218,11** da **versare** direttamente all'erario, a saldo della fattura n. 166/26 del 21/09/2026, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 73162;

5. **di versare** in favore della società G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA, Partita IVA n. 07687410725, sul conto corrente dedicato di cui all'allegata fattura, la somma di **euro 363,51** a saldo della fattura n. FATTPA 45_26 del 18/09/2026, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 72968, e **di versare** direttamente all'erario l'aliquota IVA pari ad **euro 79,97** ai sensi della vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti;
6. **di imputare** la spesa complessiva di **euro 92.226,27**, IVA compresa, sul capitolo 3869 piano dei conti 2.03.01.02.003 del bilancio 2025/2027, come da determinazioni del dirigente del Settore Tecnico R.S. n. n. 175 del 01/12/2023 (R.G. n. 1314 del 07/12/2023) e R.S. n. 146 del 22/10/2025 (R.G. n. 1792 del 23/10/2025);
7. **di dare atto** che:
 - per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003520001;
 - il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: 91812753D0;
 - il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: B8A524C202;
 - il RUP ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Massimo Raso;
8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
10. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027;
11. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 42 D. Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
12. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
14. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
15. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
16. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2588 del 21/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 23/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 161 del 23/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5824	1	1-393-3	SOCIETA TECHIN SRL	41.890,24
2026	5825	1	1-346-1	SOCIETA TECHIN SRL	48.508,89
2026	5826	1	1-393-4	M+M ARCHITETTI ASSOCIATI	1.383,66
2026	5827	1	1-393-5	G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA	443,48

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/09/2026.